

한국서부발전(주) 상임감사위원 개 선 요 구

제 목 지방세 납부 관련 내부통제 설계 및 운영 미흡
관 련 부 서 □□□처 ▼▼▼▼부, ○○○처 ◇◇◇◇부
조 치 부 서 □□□처 ▼▼▼▼부, ○○○처 ◇◇◇◇부
구 분 내부회계관리

1. 업무 개요

○○○처 ◇◇◇◇부는 전사 내부회계제도 관리를 포함한 전사 내부통제 총괄부서로 2023년 9월 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제8조에 따라 2023 사업연도 내부회계관리제도 운영실태를 점검하겠다는 계획을 감사위원회에 보고하였다.¹⁾

보고 내용에 따르면 2023년 9월부터 2024년 2월까지 전사수준통제(이하 ELC²⁾) 34건, 업무수준통제(이하 PLC³⁾) 217건, 정보기술일반 통제(ITGC⁴⁾) 41건 총 292건을 핵심통제활동으로 선정하고 이를 대상으로 운영 실태평가를 시행할 계획이라고 되어 있는데, 평가대상 범위 중 PLC 지방세와 관련해서는 [그림 1]과 같이 1개의 위험을 식별하고 있고 이에 대응하는 1개의 통제를 설계하여 운영하고 있다.

지방세에 대한 위험은 지방세 납부전표에 대한 적절한 검토 및 승인을 받지

1) ○○○처 문서번호 ○○(♥)-100513(2023.9.11.)

2) ELC(Entity Level Control): 회계부정 및 오류를 예방하고 경감하기 위한 사내 정책 및 절차

3) PLC(Process Level Control): 재무정보와 관련된 직무별 업무 처리 과정 전반에 대한 통제활동

4) ITGC(Information Technology General Control): 재무정보 산출과 직·간접으로 연관된 IT시스템 통제활동

않음으로 인하여 재산세가 잘못 납부되고 회계처리 되어 손익계산서 상 재산세, 기타세금과공과 금액이 왜곡표시될 위험이라고 정의되어 있으며 이러한 위험에 대응하여 ‘납부전표의 검토 및 승인’(이하 ‘지방세 관련 내부통제’라 한다)이라는 내부통제를 설정하고 있다.

[그림 1] 지방세 납부 관련 내부회계관리 RCM⁵⁾

RCM 목록		대분류 1건	중분류
		RCM명	
대분류	TX 세무		
중분류	03 기타세금		
소분류	02 지방세		
위험	R-TX-03-02-01	지방세 납부전표에 대한 적절한 검토 및 승인을 받지 않음으로 인하여 재산세가 잘못 납부되고 회계처리 되어 손익계산서상 재산세, 기타세금과공과 금액이 왜곡표시될 위험	
통제	C-TX-03-02-01	지방세 납부전표의 검토 및 승인	

※ 자료: 내부회계관리시스템 / RCM관리 화면 캡처

2. 관계법령 및 판단기준

「내부회계관리제도 평가 및 보고 적용기법」 문단 72와 73에 따르면 수행 빈도는 실제 업무에서 통제활동이 수행되는 주기 또는 빈도를 의미하며, 일별 수시(More Than Daily), 일별, 주별, 월별, 분기별, 반기별, 연간 또는 수시 등으로 구분될 수 있고 수행빈도는 거래규모, 거래 또는 통제의 속성, 회사의 인력구성 등을 고려하여 경영진이 합리적으로 결정할 수 있으나, 부정이나 오류에 의한 재무제표 왜곡표시를 적절히 예방 또는 적발하기에 충분한 빈도 또는 주기로 수행되어야 한다고 되어 있다.

그리고 문단 89에 따르면 핵심통제는 어떤 다른 통제보다도 회사가 해당 계정과목의 왜곡표시 위험을 방지하는 데 가장 우선적으로 고려하는 통제활동으로

5) RCM(Risk Control Matrix): 위험통제 매트릭스는 업무프로세스 설명, 리스크 정보, 통제활동 등을 기술한 문서

서 특정 계정과목에 대해 경영자 주장별로 발생가능한 위험에 대응하는 통제활동 중 없어서는 될 통제활동을 의미한다고 되어 있다.

한편 우리회사 규정 「비유동자산관리 및 세무업무처리규정」 제6절 지방세의 제91조 내지 제94조에는 지방세 항목별 신고·납부 부서(주체)와 시기 등이 규정되어 있는데 신고·납부 부서는 [표 1]과 같이 규정하고 있고 신고·납부 시기는 「지방세법」에 따른다고 되어 있다.

[표 1] 지방세 항목별 신고·납부 부서 및 시기 등

지방세 구분	신고·납부 부서	비 고
취득세	• 건축·토목공사에 의한 취득 : 건축·토목공사 시공부서 • 기타 취득 : 당해 물건의 취득부서	제91조
등록면허세	• 등록업무 담당부서	제92조
재산세	• 관재부서	제93조
주민세	• 급여부서(종업원분), 관재부서(사업소분)	제94조
지방소득세	• 급여부서(소득분), 사업소 세무부서(법인세분)	제94조
지역자원시설세	• 발전운영부서	제94조

따라서 ‘지방세 납부전표의 검토 및 승인’을 핵심통제로 설정하였다면 지방세에 속하는 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세, 지방소득세, 지역자원시설세에 대한 신고·납부 업무가 부적정하게 처리되어 손익계산서 상 재산세, 기타세금과 공과 금액이 왜곡표시 될 위험을 방지하도록 내부통제가 효과적으로 설계되어야 한다. 또한 위험을 예방·적발 하기에 충분한 주기로 수행되어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘지방세 납부전표의 검토 및 승인’을 핵심통제로 설정하여 운영하고 있음에도 불구하고 최근 2년간 내부감사에서 지방세 납부 업무를 부적정하게 처리하여 지적된 건수는 [표 2]와 같이 6건에 이르며 과다납부 세액 합계액은 약 993,699천 원, 가산세 발생금액은 약 29,858천 원이었다.

[표 2] 최근 2년간 지방세 납부 관련 내부감사 지적 현황

연번	구분	내 용	감사시행월	감사 조치요구
1	취득세	★★★★본부 수·폐수 처리설비 취득세 과다 납부 - 해당 설비는 취득세 과세대상에서 제외됨에도 납부	`22년 10월	과다 납부 세액 환수
2	주민세 (사업소분)	★★★★본부 주민세 사업소분 과다 납부 - 비과세 건축물 연면적을 과세표준에 포함 - 태양광 설비 과세표준 과오 적용	`22년 10월	과다 납부 세액 환수
3	취득세	■■■■■■본부 취득세 과다 납부 - NG 정압소 Vent Stack 등 총 6건 취득세 감면 미적용	`23년 6월	과다 납부 세액 환수
4	지역자원 시설세	⚡⚡⚡⚡본부 지방세 지연 납부로 가산세 발생 - 지역자원시설세 신고·납부 지연으로 가산세 발생	`23년 3월	관련자 징계 등
5	지역자원 시설세	»»»»본부 지방세 지연 납부로 가산세 발생 - 지역자원시설세 신고·납부 지연으로 가산세 발생	`23년 7월	관련자 징계 등
6	주민세 (종업원분)	- 전 사업소 종업원분 주민세 납부 업무 처리 부적정 - 과세표준인 급여에서 제외 대상 미적용	`23년 10월	과다 납부 세액 환수

※ 자료: 공공감사시스템 자료 재구성

따라서 지방세 납부와 관련된 내부통제가 반복적으로 실패하고 있다고 볼 수 있고 관련된 통제의 설계 또는 운영이 충분하지 않았다고 판단한다.

지방세 관련 내부통제의 세부 내용은 [표 3]과 같다.

[표 3] 지방세 납부 관련 위험에 대한 내부통제 현황

구 분	내 용
통제명	지방세 납부전표의 검토 및 승인
통제내용	□□□처 ▼▼▼▼부 지방세담당자는 지방세와 관련하여 과세내역서를 기준으로 고지서가 나오면 토지의 경우, 종합/별도 또는 면적 등에 대해 확인 및 검토를 하고 납부전표를 작성한다. - 전결권자의 승인을 득한다.
테스트 절차	- 재산세 및 기타지방세 산출내역 및 회계전표를 수령한다. - 재산세 및 기타지방세 산출내역(과세표준, 과세대상, 과세원인, 세율, 납부금액, 가산세 발생유무 등)과 지방세 납부회계전표의 일치여부를 확인한다. - 재산세 및 기타지방세 납부회계전표가 상위권자의 승인을 득하였는지 확인한다.
오류의 정의	- 고지서와 납부회계전표와의 금액 불일치 - 회계전표에 대한 상위권자의 승인 누락
통제수행자 및 통제주기	- 통제수행부서: □□□처 ▼▼▼▼부 - 통제수행자 및 수행주기: ▼▼▼▼부 (연 1회 수행)

※ 자료: 내부회계관리시스템 등록 자료 재구성

「비유동자산관리 및 세무업무처리규정」 제91조 내지 제94조에서 확인할 수 있는 우리 회사가 납부 중인 지방세의 종류는 [표 1]과 같이 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세, 지방소득세, 지역자원시설세가 있으며 신고·납부 부서는 관재부서, 급여부서, 사업소 세무부서 등으로 각기 지정되어 있다.

그런데 지방세 관련 내부통제에서는 □□□처 ▼▼▼▼부 지방세담당자가 통제를 수행한다고 되어 있어 지방세 신고·납부 실무와 다르게 설계되어 있다.

또한 지방세 관련 내부통제에서 통제주기는 연 1회 수행한다고 되어 있는데 취득세, 등록면허세, 재산세, 주민세, 지방소득세, 지역자원시설세의 세금 신고·납부 시기는 매월, 매분기 등 1년 보다 짧은 주기인 것이 대부분이다. 이 같이 내부통제 주기가 지나치게 길게 설정되어 있어 발생한 대표적인 내부통제 실패 사례로는 매월 납부하는 지역자원시설세를 지연 신고·납부하여 가산세가 발생한 사례를 들 수 있다.

그리고 [표 2]에서 확인할 수 있듯이 지방세 납부 업무를 부적절하게 처리한 부분은 신고·납부 시기 미준수를 제외하면 과세표준·과세대상과 관련된 오류인데, 지방세 관련 내부통제에서는 과세내역서를 검토하고 전결권자의 승인을 득하였는지를 확인하는 절차를 통제내용으로 하면서 오류 점검을 위한 체크리스트는 제시하고 있지 않아 오로지 점검자의 업무 지식에 의한 점검이 이루어지고 있는 실정이다.

관계부서 의견 및 검토 결과

현재 설정되어 있는 지방세 관련 내부통제를 ‘단위사업에 대한 지출구분판정 검토 및 승인⁶⁾’ 통제를 참고하여 개선할 것을 권고한다.

6) 통제번호: C-FA-01-01-01

‘단위사업에 대한 지출구분판정 검토 및 승인’ 통제는 지출구분판정이 정확하지 않을 위험에 대응하여 설정된 핵심통제이다.

[그림 1] 지출구분판정이 정확하지 않을 위험에 대한 내부회계관리 RCM

RCM 목록	
RCM명	
대분류	FA 유무형자산
중분류	01 투자계획
소분류	01 투자예산
위험	R-FA-01-01-01 지출구분판정에 오류가 발생하여 재무상태표 상 고정자산 또는 손익계산서 상 수선비 등이 정확하게 기재되지 않을 위험
통제	C-FA-01-01-01 단위사업에 대한 지출구분판정 검토 및 승인

※ 자료: 내부회계관리시스템 / RCM관리 화면 캡처

‘단위사업에 대한 지출구분판정 검토 및 승인’ 통제의 통제내용을 살펴보면 통제수행부서는 전 처(실) 및 사업소의 통제수행부서로 되어 있어 발주부서가 구매, 공사, 용역 등을 시행하고자 할 때 예산항목이 자본적 지출에 해당하는지 수익적 지출에 해당하는지 1선 자율통제(CSA)⁷⁾하도록 되어 있고, 통제책임부서가 2선 검토하도록 설계되어 있다.

또한 통제주기는 ‘지속적(Recurring)’으로 설정하고 있으며 지출구분판정을 위한 체크리스트를 제공하고 있다.

따라서 ‘단위사업에 대한 지출구분판정 검토 및 승인’ 통제를 참고하여 지방세 관련 내부통제의 미비점을 보완한다면 ①통제수행부서 및 통제책임부서를 재정의하고, ②통제주기를 적절히 재설정해야 하며, ③점검을 위한 체크리스트를 마련해야 한다.

한편 점검을 위한 체크리스트와 관련해서는 김포열병합발전소 용역종합결과

7) CSA(Control Self Assessment): 현업부서 내부통제 자율점검

보고서⁸⁾의 별첨.취득세 실무매뉴얼과 같이 사내에 산재해 있는 관련 세무 매뉴얼을 취합하여 마련할 수 있을 것이다.

○○○처 ◇◇◇◇부는 상기 지적 사항에 공감하며 2024년도 변화관리 수행시 관련 통제를 보완 하겠다는 의견을 제시하였다.

□□□처 ▼▼▼▼부는 현업부서가 실무적으로 가장 어려움을 겪고 있는 취득세 부문의 체크리스트를 마련해 지방세 관련 내부통제에 활용할 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○처장은 지방세 신고·납부 관련 내부통제에 활용할 수 있도록 점검 체크리스트를 마련하여 내부회계관리시스템의 관련 통제에 포함하시기 바랍니다. (개선요구)

□□□처장은 지방세 관련 내부통제에 대하여 통제수행부서 및 통제책임부서를 재정의하고 통제주기를 적절히 재설정하시기 바랍니다. (개선요구)

8) 관련문서: 문서번호 김포(경)-38(2024.1.4.)